



Av. Las Condes 10.465 oficina 201
Teléfono: (562) 32525000
Las Condes – Chile
e-mail gmajluf@amvabogados.cl
www.mvmabogados.cl

ESTUDIO DE TITULOS

A.- CLIENTE Y CONSTITUYENTE:

Nombre: **YARITZA VICTORIA BRAVO MUÑOZ**
C.I. N° 18.865.076-7.
Estado Civil: soltera.

B.- INMUEBLE: Casa 33 ubicada en Caminio Las Flores 934 – 33, del Condominio Autogestionado Las Pataguas II, con acceso común por Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro, Comuna de Lampa, Región Metropolitana.

Rol de avalúo: 797 – 232 comuna de Lampa.

C.- VENDEDOR:

Nombre: **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**
RUT N° 17.769.872-5.
Estado civil: divorciado

D.- BANCO ACREEDOR: Banco del Estado de Chile.

E.- EJECUTIVA: Victoria Vilches

F.- FECHA DEL INFORME: 5 de agosto de 2026

G.- ABOGADO INFORMANTE: Cristian Olave A.

I.- **INMUEBLE INFORMADO:**

Casa número 33, ubicada en Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro guión treinta y tres, del Condominio Autogestionado Las Pataguas II, con acceso común por Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro, Comuna de Lampa, Región Metropolitana.

II.- **ACTUAL PROPIETARIO:**

Don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, C.I. 17.769.872-5, es dueño de la casa número 33, ubicada en Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro guión treinta y tres, del Condominio Autogestionado Las Pataguas II, con acceso común por Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro, Comuna de Lampa, Región Metropolitana, de acuerdo al plano archivado con el número 6086; y dueño además de derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión de los otros adquirentes en los bienes comunes entre los cuales se encuentra el terreno, que corresponde al Lote seis B nueve - tres del plano de fusión respectivo, que deslinda: NORTE, en tramo P a dos A - P a uno C en doscientos cuarenta coma noventa y tres metros con lote seis B nueve uno del plano de loteo; SUR, en tramo P a dos B - P a Dos C en doscientos cuarenta y dos coma sesenta y un metros con camino Las Flores; ORIENTE, en tramo P a uno C - P a dos C en noventa y cuatro coma setenta y nueve metros con lote seis B nueve guión dos; PONIENTE, en tramo P a dos A - P a dos B en ochenta y siete coma noventa metros con otras propiedades.-

Don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON** lo adquirió por compra a la sociedad INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLÉN S.A., según consta de la escritura pública de fecha 28 de enero del año 2019, otorgada en la notaría de esta ciudad, de doña María Soledad Lascar Merino, Repertorio Número 3721.

La INMOBILIARIA LAS ENCINAS DE PEÑALOLÉN S.A., compareció representada por doña Ester margarita meza Cortes y por don Saniel Sergio Escobar Larco, cuya

personería consta de la escritura pública de fecha 1.06.2018, otorgada en la notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar.

A la fecha de la compra don **DIEGO ANDRES GUAJARDO LEYTON**, se encontraba casado en régimen de sociedad conyugal con doña FRANCISCA BELÉN CORNEJO CÓRDOVA. Se acreditó con Certificado de matrimonio que el comprador contrajo matrimonio con fecha 16.03.2017 y que se divorció por sentencia de fecha 21.11.2023 dictada por el 3 Juzgado de Familia, en causa rol – 9876 – 2023, subinscrita con fecha 8 de enero de 2024. La sentencia de divorcio también fue anotada al margen de la inscripción de dominio.

La cónyuge del comprador doña FRANCISCA BELÉN CORNEJO CÓRDOVA compareció autorizando a su cónyuge para constituir la hipoteca en favor del banco del Estado.

El precio de la compraventa fue la suma de MIL QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS UNIDADES DE FOMENTO. El precio fue pagado con ahorro, subsidio DS 19 y crédito del Banco del Estado de Chile. La parte compradora constituyó hipoteca y prohibición en favor del Banco del Estado de Chile.

El vendedor declaró haber recibido la totalidad del precio y lo declaró como íntegramente pagado. Las partes renunciaron expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del contrato celebrado.

El título de dominio rola a fojas 14460 número 20983 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2019, del CBR de Santiago.

Renuncia de Gananciales.- Por escritura pública de fecha 21 de Marzo del año 2024, repertorio 6963-2024, otorgada en la notaría de don Francisco Javier Varas Fernández, comparece doña Francisca Belén Cornejo Córdova, renunciando a los gananciales que le pudieran corresponder en la disuelta sociedad conyugal habida con don Diego Andrés Guajardo Leyton.

El título anterior está a Fojas 5228 Número 4166 del año 1998.-
Rol de avalúo número 797-232, Comuna de Lampa.-

III.-PROPIETARIOS ANTERIORES:

Se hace presente que no serán solicitados los Titulos de dominio anteriores en atención que el Condominio Autogestionado Las Pataguas II, ya fue estudiado por esta Oficina.

IV.-CERTIFICADO DE GRAVAMENES Y PROHIBICIONES.

Se acompañó Certificado de Hipotecas y Gravámenes de fecha **16 de junio de 2026**, emitido por el **Conservador de Bienes Raíces de Santiago**, que informa respecto del Inmueble inscrito a Fojas 14460 Número 20983 del Registro de Propiedad del año 2019 ubicado en la comuna de LAMPA, que corresponde a: **Casa número 33 , ubicada en Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro- treinta y tres, del Condominio Autogestionado Las Pataguas II**, con acceso común por Camino Las Flores número novecientos treinta y cuatro, de propiedad de GUAJARDO LEYTON DIEGO ANDRES.

Registro de Hipotecas y Gravámenes:

Revisados los índices del Registro de Hipotecas y Gravámenes durante OCHENTA Y CUATRO años a la fecha, se certificó que la propiedad individualizada precedentemente tiene en dicho periodo NUEVE inscripciones vigentes:

- 1) SERVIDUMBRE: a Fs. 2325 Nro. 3668 del Año 1942.
- 2) SERVIDUMBRE: a Fs. 3913 Nro. 4527 del Año 1975.
- 3) SERVIDUMBRE: a Fs. 3943 Nro. 4562 del Año 1975.
- 4) SERVIDUMBRE: a Fs. 3944 Nro. 4563 del Año 1975.
- 5) SERVIDUMBRE: a Fs. 3973 Nro. 4595 del Año 1975.
- 6) SERVIDUMBRE: a Fs. 35733 Nro. 40705 del Año 2013.
- 7) SERVIDUMBRE: a Fs. 35740 Nro. 40706 del Año 2013.
- 8) REGLAMENTODECOPROPIEDADINMOBILIARIA: a Fs. 58455 Nro. 64889 del Año 2018.
- 9) HIPOTECA: a Fs. 10260 Nro. 11319 del Año 2019 por 1.120,72 UF en favor de **Banco del Estado de Chile.**

Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.

Revisados igualmente durante OCHENTA Y CUATRO años los índices del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, certifico que la referida propiedad tiene en dicho periodo UNA inscripción vigente:

1) PROHIBICION: a Fs. 6727 Nro. 10968 del Año 2019 de gravar o enajenar ni celebrar actos o contratos, en favor de **Banco del Estado de Chile.**

V.- VIGENCIA DEL DOMINIO

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certificó que la inscripción de fojas 14460 número 20983 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2019, y se encuentra vigente al día **12 de junio de 2026.**

VI- AFECTACIÓN A UTILIDAD PÚBLICA E INEXPROPIABILIDAD

Certificado de Afectación a Utilidad Pública.

Se acompañó Certificado de Afectación a Utilidad pública N° 3961 de fecha 24 de junio de 2026, emitido por la Dirección de Obras Municipales de Lampa, que informa que el inmueble de Caminio Las Flores número 934 -33, unidad 33, Condominio Las Pataguas II, rol de avalúo fiscal N° 797 -232, **No se encuentra afecto a utilidad pública.**

Certificado de Inexpropiabilidad Serviu.

Se acompaña Certificado N° 3492088 de fecha 16 de junio de 2026, que informa el inmueble ubicado en Caminio Las Flores 934 – 33, Las Pataguas II, Rol de Avalúo N° 797 – 232, **No está afecto a expropiación por el Serviu RM.**

VII.- IMPUESTO TERRITORIAL.-

Se acompañó Certificado de Avalúo Fiscal del primer semestre del año 2026 que acreditó que la vivienda Rol N° 797 -232, de la comuna de Lampa, de calle Camino las Flores N° 934 – 33, las Pataguas 2, se encuentra exenta del pago de contribuciones.

VIII. CERTIFICADO DE NÚMERO MUNICIPAL. -

Se acompañó Certificado de Numero Municipal N° 3962 de fecha 24 de junio de 2026, emitido por la DOM de la Municipalidad de Lampa, que informa el predio de Caminio

Las Flores, unidad 33 del Condominio las Pataguas II, rol de avalúo N° 797 -232, le fue asignado el número 934 -33.

IX.- CERTIFICADO DEUDA DERECHOS DE ASEO.-

Se acompañó Certificado N° 73451 de fecha 7 de julio de 2026, del Departamento de Rentas Municipales, de la I. Municipalidad de Lampa, que informa que el inmueble rol de avalúo N° 797 -232, no registra deuda al 7.07.2026.

X. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL

Se acompañó Certificado de Recepción Definitiva N° 3913 de la Dirección de Obras de Lampa, que informa: que el Director de Obras Municipales de Lampa certificó que la construcción ubicada en CAMINO LAS FLORES N° 934-33 lote o sitio N° UNIDAD 33, CONDOMINIO LAS PATAGUAS II, LARAPINTA , Rol de Avalúo y Contribuciones N° 797-232, de la Comuna de Lampa, cuenta con:

PERMISO Y RECEPCIÓN. Según consta en los registros de la Dirección de Obras de Lampa.-

PERMISO DE EDIFICACIÓN N° 173/13 de fecha 20-11-2013, con una superficie de 47,83mts2.-

MODIFICACIÓN PERMISO N° 109/17 de fecha 07-11-2017, con una superficie de 47,83mts2.-

RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 47/18 de fecha 26-11-2018, con una superficie de 47,83mts2.

XI. CERTIFICADO DE VIVIENDA SOCIAL.

Se informa que la vivienda no es vivienda social.

XII. Gastos comunes.

Se acompañó Certificado de Administrador del Condominio Las Pataguas II, ubicada en camino Las Flores 934, que informa que la Unidad 33 de don Diego Andrés Guajardo Leyton, tiene sus gastos comunes pagados hasta al 17/07/2026.

OBSERVACIONES: compraventa no afecta a IVA

Mandato del vendedor.

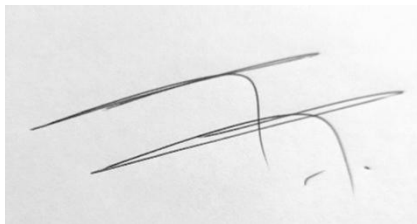
El actual propietario don Diego Andrés Guajardo Leytón otorgó un mandato general a doña **Pía Francisca Martínez Albornoz**, por escritura pública de fecha 17 de julio de 2025, otorgada en la notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gática, Repertorio N° 8155. A la mandataria se le otorgó la facultad expresa de vender y enajenar toda clase de inmuebles, pactar precios, condiciones, plazos, épocas y forma de pago y entrega, fijar cabidas y deslindes, convenir las demás cláusulas, percibir y pagar el precio, entregar la casa y otros pactos accesorios, Renunciar acciones. Se indicó que el mandato es de carácter indefinido.

CONCLUSIONES:

Los títulos de dominio del inmueble se encuentran ajustados a derecho.

Operación de vivienda usada sin subsidio habitacional.

Inmueble Hipotecado al Banco del Estado.



CRISTIAN OLAVE A.
ABOGADO



MANDIOLA
VARAS
MAJLUF

